

1501943-06.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ALVES MOREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de TIAGO ALVES MOREIRA, denunciando-o como incurso nas penas dos artigos 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501943-06.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501943-06.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ALVES MOREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de TIAGO ALVES MOREIRA, denunciando-o como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 12 de maio de 2.022, por volta das 16h5min, na rua Gino Balerini, nº 749, Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Franca, guardava, para fins de comercialização, sem autorização legal, 551,92g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionados no formato de dois tijolos em plástico transparente, 294,67g de cocaína, na forma de pasta base, acondicionados em duas porções envoltas por sacolas plásticas, 149,07g de cocaína, na forma de crack, acondicionados em três porções envoltas por plástico transparente, e 25,77g de cocaína, na forma de crack, fragmentados em várias porções pequenas, substâncias entorpecentes que determinam dependências física e psíquica, conforme laudo pericial de páginas 22/28 e exame químico toxicológico e, além disso, ele estava na posse de R\$140,00, fracionados em varias notas de pequeno valor, uma balança de precisão com sujidades de maconha, um prato com sujidades de cocaína, três embalagens de plástico e 90 saquinhos (boletim de ocorrência de páginas 08/11 e auto de exibição e apreensão de páginas 12/13).

Apresentada defesa, foi recebida a denúncia, com indeferimento de realização de exame de dependência toxicológica, e designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, a da atenuante confissão, a fixação da pena no mínimo legal, o estabelecimento do regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação da redução do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas na pena de multa, com seu parcelamento e a restituição do valor apreendido.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade do delito de tráfico encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (página 01), auto de exibição e apreensão (páginas 18/20), auto de exibição e apreensão (páginas 12/13), laudo de exame toxicológico definitivo (página 112).

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo, alegando estar passando dificuldades financeiras.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida (depoimento dos policiais militares Ricardo Henrique e Marcus Vinícius), sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira Fase: A grande quantidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses, sim, merecedores da pena mínima prevista. Assim, a pena-base já seria fixada em patamar sensivelmente superior ao mínimo, em 08 anos de reclusão. O réu possui ainda maus antecedentes (página 57 - feito nº 0004415-06.2012.8.26.0196), motivo pelo qual majora-se a pena em mais 1/6: 09 anos e 04 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 55 - feito nº 0001408-66.2018.8.26.0496; páginas 55/56 - feito nº 0001379-16.2018.8.26.0496; página 57 - feito nº 0029846-42.2012.8.26.0196; página 58 - feito nº 0007372-09.2014.8.26.0196 e feito nº 0007648-35.2017.8.26.0196; página 59 - feito nº 0014841-72.2015.8.26.0196; página 60 - feito nº 0029846-42.2012.8.26.0196; página 61 - feito nº 0000231-77.2017.8.26.0213), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Embora o Superior Tribunal de Justiça considere viável a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, pois seriam ambas circunstâncias preponderantes, ressalva as situações em que o réu confessa espontaneamente a prática do crime, mas ostenta diversas condenações. Isso porque, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente, exatamente como acontece aqui.

Terceira fase: Diante do mau antecedente (já suficiente para impedir o benefício) e da reincidência (outro fator impeditivo), o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena do réu em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, o que não se altera nem com a aplicação do artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu TIAGO ALVES MOREIRA como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, da natureza do delito, tendo o réu respondido o feito preso, seja ele recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Quanto aos objetos apreendidos, sejam restituídos a quem de direito. Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance o nome do acusado Gabriel no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei

n.º 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA